



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

תובעים	1	אבו דאהש שושה כאמל
	2	אבו דאהש שושה פאתן
		באמצעות ב"כ: עו"ד שילה אוראל שד' המגינים 35 ת.ד. 33691, חיפה 313366 טל': 050-5240921 פקס: 04-8534545
	נגד	
נתבעים	1	חגייר חסן
	2	חגייר מרים
		באמצעות ב"כ: עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ואח' אחד העם 13, ת.ד. 44535, חיפה טל': 04-8666670 פקס: 04-8623868

פסק דין

- עניינה של התביעה הוא בשאלה כיצד יש לחלק את זכות השימוש בחנייה בודדת שנבנתה בחצר הבית ומהווה רכוש משותף בין כלל בעלי הדירות בבית.
 - עסקינן בבית משותף המכיל 5 דירות, מזוהה כגוש 11685 חלקה 12 ונמצא בשדרות הנשיא 27, חיפה (להלן: "הבית/ הבית המשותף").
 - התובעים, שהם בעלים של שתי דירות בבית (להלן: "אבו דאהש") הגישו תביעה כנגד הנתבעים, שהם בעלים של דירה אחרת באותו הבית (להלן: "חגייר"), בה עתרו למתן הוראות לגבי חלוקת השימוש בחניה מושא ההליך בין בעלי הדירות בבית, באופן שתצומצם זכות השימוש של חגייר בחניה זו רק ל- 1/5 מימי החודש, וביתר הזמן תועמד החניה לשימושם. חגייר טענו כי יש לקבוע כי החניה מהווה רכוש משותף אשר רק הצדדים להליך רשאים לעשות בו שימוש בחלקים שווים.
- העובדות שאינן במחלוקת**
- אבו דאהש, שהם בעלים של 2 מ-5 דירות בבית, הקימו לפני מספר שנים על חשבונם, לאחר שקיבלו לכך את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית, את החניה הרלבנטית. חגייר, שהם בעלים של דירה אחת בבית עושים שימוש באותה חניה, המהווה רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. ביום 30.8.18 התכנסה אסיפה כללית בבית בה הוחלט ברוב קולות כי כל דירה שתשתתף בעלות הקמת משטח החניה תקבל זכות שימוש בה.
 6. בהליך קודם שהתקיים בפני, הליך שכלל את כל בעלי הדירות בבית, לרבות הצדדים להליך זה (תיקים 8/345/2018 ו-8/433/2018) הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו ביום 7.5.19 תוקף של פסק דין (להלן: "פסק הדין"). לענייננו, רלבנטית ההסכמה שפורטה בסעיף 4 לפסק הדין ולפיה: **"קטע החצר הצדית לצד דרום ... מהווה רכוש משותף ולנתבעים (-חג'יר, הוספה שלי י"ל) קיימת זכות להשתמש בשטח זה לצורך חניה ביחד עם יתר בעלי הדירות בבית. תנאי לאמור הוא שהנתבעים ישלמו לתובעים מס' 2 ו-3 (-אבו דאהש, הוספה שלי י"ל) את חלקם היחסי בעלות הקמת המשטח המרוצף המשמש לחניה..."**
 7. בעקבות פסק הדין והחלטת האסיפה הכללית שילמו חג'יר לאבו דאהש את חלקם היחסי בעלות הקמת משטח החניה, בגובה 20% מעלותו.
 8. שני בעלי הדירות הנותרים בבית, הגב' שילה נילי וה"ה סלאמה (להלן: "יתר בעלי הדירות"), חתמו על מסמך בו הרשו לאבו דאהש לעשות שימוש בחלקם היחסי בחניה.
 9. לפי שעה רק לאבו דאהש ולחג'יר קיים עניין לחנות באותה חניה.
 10. הצדדים הסמיכו אותי לקבוע את היקף זכותו של כל צד להליך לחנות בחניה, ואת אופן חלוקת זכות השימוש בה, קרי, באילו מימי החודש יחנה כל אחד מהצדדים להליך בחניה.
- טענות הצדדים**
11. אליבא דידם של אבו דאהש, בסעיף 1 ג' לפרוטוקול אסיפה כללית שכינסו בעלי הדירות בבית ביום 30.8.2018 (להלן: "האסיפה הכללית") נקבע במפורש ששמורה לכל אחד מבעלי הדירות הזכות להשתמש בחניה לאחר תשלום חלקו היחסי בעלות התקנת משטח החניה. בכתבי ההסכמה עליהם חתמו יתר בעלי הדירות בתאריך 2.9.20 נקבע כי ה"ה שילה וסלאמה מוותרים על זכותם לעשיית שימוש בחניה לטובת אבו דאהש.
 12. לטענתם, לנוכח העובדה שבבית קיימות 5 דירות, לכל אחד מבעלי הדירות בבית קיימת זכות לעשיית שימוש בחניה המשותפת למשך 1/5 מהימים, ולאור העובדה שה"ה סלאמה ושילה חתמו על מסמך ויתור על זכותם זו לטובת אבו דאהש הרי שחג'יר רשאים לעשות שימוש בחניה רק 1/5 מהימים, וביתר הזמן רשאים אבו דאהש לעשות שימוש בחניה. בפועל, לטענתם, חונים חג'יר במרבית מימי החודש בבחינת "כל הקודם זוכה", ועל כן יש להורות על צמצום זכותם לעשיית שימוש ל-1/5 מימי החודש, ועל מנת למנוע סכסוכים יש לקבוע באילו ימים יחנה כל צד.
 13. עוד טענו אבו דאהש כי פסק הדין שניתן מהווה "מעשה בית דין" המחייב את כל הצדדים לו, ולכן יש מקום רק להשלים אותו ע"י מתן הוראות לגבי אופן חלוקת השימוש בחניה.
 14. חג'יר טענו כי כל המסמכים שהגישו התובעים מעוררים את השאלה מהו מעמדו של הרכוש המשותף ביחס לחלוקת השימוש, והאם ניתן לעשות "המחאת זכות" ביחס לשימוש ברכוש המשותף, זאת בשים לב לעובדה שמבחינה עובדתית אף אחד מיתר בעלי הדירות שחתמו על אותה "המחאות זכות" לא שילם את חלקו היחסי בעלות הקמת החניה. בנסיבות אלו, אין להכיר בזכותם של יתר בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- הדירות, אשר הסכימו בפרוטוקול האסיפה הכללית שתנאי להצמחתה של זכות השימוש בחניה הוא תשלום חלקם היחסי, לוותר על זכות שלא צמחה להם עדיין, וכבר מטעם זה יש לדחות את התביעה.
15. עוד טענו חגייר כי אפילו היו ה"ה סלאמה ושילה משלמים את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה, ולאחר מכן חותמים על ויתור לטובת אבו דאהש לא היה בווייתור זה כדי להקנות לאבו דאהש זכות שימוש ייחודי בחניה שעה שחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מאפשר להצמיד חניה לבעל דירה רק בהינתן הסכמת כל בעלי הדירות בבית או בהינתן שמדובר בהקמת חניה לאדם עם מוגבלות כאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין.
16. לטענת חגייר, משעה שהם שילמו את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה הם זכאים לשימוש בה ביחד עם אבו דאהש, והיות שמדובר ברכוש המשותף שרק שני בעלי דירות (אבו דאהש וחגייר) שילמו בעבור הקמתו הרי שיש לחלק את השימוש בחניה בין שניהם בלבד, ואין להכיר בזכויות שימוש כלשהן של מי מיתר בעלי הדירות. זכותם זו של חגייר היא בחלקים שווים עם אבו דאהש נכון להיום, ועל כן ככל שיוכרע כי מדובר בחלוקה שווה בין הצדדים אזי לא תהיה בעיה לצדדים להגיע להסכמה אם מדובר על חלוקה של שבוע שבוע או חודש חודש.
17. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 5.4.21 הסכימו הצדדים כי לא קיימת מחלוקת עובדתית בתיק אלא מחלוקת משפטית גרידא, ומשכך, ויתרו הצדדים על שמיעת עדויות, והסכימו כי פסק הדין יינתן על בסיס סיכומי טענותיהם, עוד הוסכם כי כל המסמכים שהוגשו לתיק יהיו חלק מהראיות, ואף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי לטעון כנגד תוקפו של מסמך מהמסמכים שהוגשו.
- כן הסכימו הצדדים כי אקבע את אופן חלוקת השימוש בחניה מושא ההליך כך שכל אחד מהצדדים להליך יחנה מספר ימים ברצף מדי חודש בתאריכים כפי שאקבע בהתאם להיקף זכויות השימוש שאקבע לכל צד.
18. הגיעה השעה להכריע בשאלה שבמחלוקת.
- דיון והכרעה**
19. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן.
20. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר רכוש משותף:
- "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."**
21. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כיצד מוצאים חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה כדלקמן:
- "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."**
22. אין מחלוקת על כך שכל חצר הבית נותרה רכוש המשותף ולא הוצמדה לדירה או למי מדירות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. אין מחלוקת בין הצדדים, כאמור לעיל, כי ההסכמה שניתנה לאבו דאהש להקים את החניה אינה מהווה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירתו אלא מהווה מתן רשות לביצוע שינויים ברכוש המשותף, שהיה ונותר רכוש משותף. בנסיבות אלו הגיעו בעלי הדירות בבית בהליך הקודם להסכמות אשר קיבלו תוקף של פסק הדין כי החניה מושא ההליך מהווה רכוש משותף, זאת על אף שאבו דאהש לבדם מימנו את הקמתה.
24. הפסיקה קובעת כי כל דייר רשאי לעשות ברכוש המשותף של הבניין שימוש סביר, ובלבד שאיננו מונע שימוש כזה מדייר אחר, ושימוש כזה איננו מצריך אישור של האסיפה הכללית של דיירי הבניין. לאור זאת, הפיכת קטע מחצר הבית המשותפת לחניה יכול להוות שימוש סביר, ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כח(1) 645 (להלן: "פס"ד וינטרס"), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פד"י כח(2) 817 (להלן: "פס"ד פרשקר"), ע"א 458/82 יולנר נ' גולנר, פד"י מב(1) 49, י. וייסמן, דיני קניין-בעלות ושיתוף, עמ' 489 (להלן: "ויסמן"), ע. כהן, בתים משותפים, מהדורה שנייה, עמ' 42 ואילך.
25. הוא הדין לגבי קביעת נהלים לשימוש בחניה, בפסיקה נקבע שדי בהחלטה ברוב רגיל של אסיפת הדיירים על מנת להסדיר זאת, ראו פס"ד פרשקר לעיל.
26. ככלל, מבחינה קניינית, מרגע שהשטח האמור לא הוצא מהרכוש המשותף לצורך הצמדתו לדירה כלשהי בבית אלא נותר רכוש משותף גם החניה שנבנתה עליו היא רכוש משותף כך שקיימת לכל בעלי הדירות בבית זכות לעשיית שימוש בה ללא כל תנאי מצד מי שבנה אותה.
27. על אף האמור, הסכימו בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שקיימו ביום 30.8.18 להתנות את זכות השימוש בחניה בהשתתפות בעלות הקמתה. בפרוטוקול האסיפה הכללית נקבע בעניין כדלהלן: **"מוסכם שלכל דירה שתשתתף בעלות של 1/5 מהתקנת משטח החנייה יש זכות שימוש במשטח זה"**, ובמסגרת פסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים גם כן הוסכם על התניית השימוש בחניה בתשלום החלק היחסי עבור עלות הקמתה: **"...לנתבעים קיימת זכות להשתמש בשטח זה לצורך חניה ביחד עם יתר בעלי הדירות בבית. תנאי לאמור הוא שהנתבעים ישלמו לתובעים מס' 2 ו- 3 את חלקם היחסי בעלות הקמת המשטח המרוצף המשמש לחניה..."**.
28. החלטה זו אינה מאיינת את מעמדו של משטח החנייה כרכוש משותף, גם אם יתר בעלי הדירות טרם שילמו, כולם או מקצתם, את חלקם היחסי בעלות הקמתו, אלא אך מונעת בשל ההסכמות שהושגו מאותם בעלי דירות שטרם שילמו את חלקם היחסי את זכות השימוש בה.
29. מאחר שאין חולק כי רק חגיר ואבו דאהש שילמו את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה, הרי שבהתאם להסכמות הצדדים רק הם זכאים לעשות שימוש בה במשותף.
30. לדידי, לאור החלטת האסיפה הכללית והסכמות בעלי הדירות אשר קיבלו תוקף של פסק דין, בהן הותנתה הזכות לעשיית שימוש בחניה בתשלום מוקדם לאבו דאהש, כל עוד ה"ה שילה וסלאמה לא שילמו לאבו דאהש את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה, ממילא לא "קנו" זכות לעשיית שימוש בה, ועל כן אין בידם "לוותר" על זכות זו שלא קמה להם כלל לטובת אבו דאהש או להרשות לו לעשות בה שימוש במקומם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. בנסיבות אלו, בהן רק אבו דאהש וחגייר רשאים לעשות שימוש בחניה המשותפת נכון לחלק ביניהם את זכות השימוש בחניה בהתאם לכמות הדירות שבבעלות כל אחד מהם, באופן קורלטיבי למידת השתתפותם בעלות החניה, באופן שאבו דאהש, שבבעלותם 2 דירות בבית, ייעשו שימוש בחניה ב-2/3 מימי החודש, וחגייר, שבבעלותם דירה אחת, ייעשו שימוש בחניה ב-1/3 מימי החודש.
32. משהוסמכתי על ידי הצדדים לחלק את ימי החודש ביניהם, אני קובעת כי חלוקת השימוש תהיה כדלהלן: אבו דאהש יחננו כל שנה בחודשים: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ואילו חגייר יחננו כל שנה בחודשים: מאי, יוני, יולי, אוגוסט. אציין כי מצאתי לחלק את החודשים בין הצדדים להליך חלף שאחלק את ימי החודש ביניהם היות שמספר הימים בכל חודש שונה. הצדדים רשאים להסכים על חלוקה חודשים אחרת ביניהם ובלבד שההסכמה תהא מקובלת על שני הצדדים ותיערך בכתב.
33. למען הסר ספק חלוקה זו תעמוד בתוקף כל עוד לא שילמו יתר בעלי הדירות את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה, וכל עוד לא קיבלה האסיפה הכללית החלטה אחרת.
34. למעלה מהדרוש, והיות שיתכן כי ה"ה שילה וסלאמה או מי שיבוא במקומם יבחרו לשלם לאבו דאהש את חלקם היחסי בעלות הקמת החניה ולקבל זכות לחנות בה, זכות עליה ויתרו לטובת אבו דאהש. אתייחס גם לטענת חגייר כי בעל דירה אינו רשאי לוותר על זכותו או להמחותה לאחר.
35. סעיף 55 (ב) לחוק המקרקעין מורנו כי: **"אין תוקף לעסקה ברכוש המשותף בנפרד מן הדירה"**. הנה כי כן, נשאלת השאלה האם רשאי מי מבעלי הדירות בבית לעשות עסקה בזכותו לעשיית שימוש בחנייה המהווה רכוש משותף או לוותר על זכותו זו לטובת אחר.
36. א. איזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין בתים משותפים חלק שלישי, 110 (תשס"א - 2001) (להלן: "איזנשטיין") התייחס לסוגיה זו בקבעו: **"העברת חלקים ברכוש המשותף מדירה לדירה בבעלות שונה. במקרה זה העיסקה שמבקשים לבצע היא ברכוש המשותף בלבד ללא הדירה או חלק ממנה. לכאורה הדבר לא ניתן בשל הוראת סעיף 55(ב) הנ"ל שקובעת כי אין תוקף לעיסקה ברכוש המשותף בנפרד מהדירה. נראה לנו כי כוונת המחוקק בסעיף זה היתה, למנוע מבעל דירה לעשות עיסקה ברכוש המשותף עם אדם זר שאין לו דירה בבית, וזאת מהטעמים שהסברנו לעיל כי העברת חלקים ברכוש המשותף בנפרד מהדירה עלולה לגרום לשיבוש החיים המשותפים בבית. לדעתנו, המחוקק לא התכוון למנוע מבעל דירה להעביר חלקים ברכוש המשותף מדירה לדירה אחרת, מאחר שהעברה זו אך מגדילה את שיעור החלקים ברכוש המשותף של הדירה הנעברת. אין כל הגיון לשלול הגדלה או הקטנה של החלקים ברכוש המשותף על פי העברתם מדירה לדירה."**
37. יתירה מכך, המחוקק קבע 5 סוגי זכויות המוכרות כזכויות במקרקעין, ולגבי אלו אין תוקף לעסקה שלא נרשמה. ברשימת זכויות אלו נכללים: זכות הבעלות, זכות השכירות, משכנתה, זיקת הנאה וזכות קדימה. מתן רשות לעשיית שימוש ברכוש המשותף אינו מהווה עסקה במקרקעין, ועל כן סעיף 55(ב) לחוק המקרקעין אינו חל לגביה.
38. בספרות נקבע כי זכותו של בעל דירה ברכוש המשותף אינה מסוימת ולא ניתן להגדירה באופן פיסני. ראו בעניין את דבריו של י. ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף, 406 - 407 (תשנ"ז - 1997): **"לכל בעל**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה שבבית משותף יש חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף, המהווה חלק בלתי נפרד מזכותו בדירה. באומרו כי לבעל דירה "חלק בלתי מסויים" ברכוש המשותף כוונתו לכך שהמנה שיש לו ברכוש המשותף אינה מוגדרת באופן פיסית כן שלא ניתן להצביע על תחום מוגדר ברכוש המשותף כעל חלקו של בעל דירה פלוני ברכוש המשותף...".

39. ביחס לאותה זכות כללית ובלתי מוגדרת כותב איזנשטיין בעמ' 100 – 106: "לעומת החניה הפרטית, רשאים בעלי דירות לקבוע באסיפה כללית כי שטח מסויים מהרכוש המשותף, בדרך כלל חצר או חלק ממנה, ישמש לחניית כלי רכב. כאשר נתקבלה החלטה כזו, רשאי כל בעל דירה להחנות את רכבו בשטח החניה מבלי שהזכות לחנות, תקנה לו זכות חזקה בלעדית בשטח זה, או זכות קניינית בו....".

ובהמשך –

"כאשר אין מקום לחניית כל המכוניות של בעלי הדירות בעת ובעונה אחת... כל הקודם לחנות, זוכה. אולם ראוי להדגיש כי קדימות זו אינה מעניקה את הזכות לתפוש את שטח החניה ולהחזיק בו ללא הגבלת זמן. החונה, זכאי להשתמש בחניה שימוש רגיל וסביר באופן שלא ימנע את האפשרות מבעלי דירות אחרים לחנות בפרקי זמן אחרים".

40. משכך, אין מניעה שבעל דירה בבית יוותר על זכותו לעשיית שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת, או יקנה לו רשות הדירה או בלתי הדירה בזכותו זו.

41. שאלה נוספת אליה יש להידרש היא האם רשאות האסיפה הכללית להחליט על אופן חלוקת השימוש בחניה.

42. בעניין זה קובע סעיף 5 לתקנון המצוי החל על הבית:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

43. לאסיפה הכללית נתונה הזכות להחליט על רוטציה – סבב חלוקה בין בעלי הדירות בבית שכן החלטה כגון דא נכללת בהחלטות שמוסמכת האסיפה הכללית לקבל ביחס לדרכי הניהול והשימוש ברכוש המשותף. ראו בעניין את דבריו של מ. דויטש קנין, כרך א', 740: "האסיפה הכללית מוסמכת להחליט שבעלי דירות ישתמשו במתקן נתון, בימים שונים, בסבב מוגדר, במתקן שלא ניתן להכל ישתמשו בו סמולטנית".

ראו גם עמדתו של י. ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף כרך שני, 455: "כך, למשל, מוסמכת האסיפה הכללית לקבוע תור בין הדיירים לשימוש בחדר כביסה משותף". .. ועוד, נפסק כי האסיפה הכללית מוסמכת, ברוב רגיל, להועיד חלק מן הרכוש המשותף למטרות חניה, בלא לייחס מקום מסויים לבעל דירה כלשהו.. בית המשפט סבר כי אין בהחלטה כזאת משום הפליה לרעה של אלה מדיירי הבית שאין להם מכוניות".

וכן ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" אם המקום אינו מספיק לכל כלי הרכב של כל בעלי הדירות, אשר יבחרו או ירצו להשתמש בו בזמן מן הזמנים, יצטרכו בכל מקרה לנהוג לפי הכלל של כל הקודם זוכה, כל עוד שהאסיפה הכללית לא תקבע סדר אחר בענין זה. ואולי, כדי למנוע אי – נעימויות מיותרים בין הדיירים, תיטיב האסיפה הכללית לעשות אם תקבע סדר בענין זה, ויפה שעה אחת קודם".

44. מהאמור עולה כי אין מניעה כי האסיפה הכללית תחליט על חלוקת השימוש בחניה, ובדומה אין מניעה כי במסגרת פסק הדין יוחלט על חלוקת השימוש בין בעלי הדירות בבית בחניה.

45. הנה כי כן, וככל שה"ה סלאמה ושילה ישלמו אף הם חלקם היחסי בעלות הקמת החניה, מוסמכת האסיפה הכללית של הבית להחליט על "סבב החניה" בין כל בעלי הדירות המורשים לחנות בה.

46. כל בעל דירה נוסף שישלם עבור חלקו היחסי בעלות הקמת החניה יהיה רשאי להצטרף "לסבב החניה", וכן יהיה רשאי לוותר על זכותו זו לטובת בעל דירה אחר בבית, והאסיפה הכללית תהיה רשאית לקבל החלטה חדשה בדבר אופן חלוקת הימים/החודשים בין בעלי הדירות ששילמו חלקם היחסי בעלות הקמתה.

סוף דבר

47. חלוקת השימוש בחניה הנה כדלהלן: אבו דאהש יחנן כל שנה בחודשים: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ואילו חג'יר יחנן כל שנה בחודשים: מאי, יוני, יולי, אוגוסט. וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת על ידי שני הצדדים בכתב ובחתימתם.

48. האמור לעיל יחול כל עוד לא שילמו נילי או סלאמה (או מי מהם) לאבו דאהש את חלקם היחסי בעלות החניה- שאז יש לחלק השימוש גם ביניהם (או לפי מנגנון חוקי אחר שתקבע האסיפה הכללית).

49. באשר להוצאות, אמנם מצאתי לצמצם את זכות השימוש של הנתבעים בחניה לכדי 1/3 מהימים בלבד, אך לא מצאתי בגין כך לחייב אותם בהוצאות ההליך שעה שהנתבעים עתרו בתביעתם להגביל את זכות השימוש של הנתבעים בחניה ל-1/5 מהימים בלבד. סבורה אני כי לו היו הנתבעים מבקשים להגיע עם הנתבעים להסדר חלוקה כאמור (חלוקה של 1/3 ו-2/3) הייתה בקשתם נופלת על אוזניים קשובות. לפיכך כל צד יישא בהוצאותיו.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ז' באייר תשפ"א (19.4.21)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין